

ที่ ๑ ดังกล่าว นั้น มติและประกาศดังกล่าวให้อำนาจเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ที่สามารถเข้าครอบครองหรือใช้สอยหาริมทรัพย์ในที่ดินบริเวณที่มีการออกพระราชกฤษฎีกาได้เร็วกว่าปกติ ซึ่งย่อมมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพในการครอบครองที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นอย่างมากที่ต้องออกจากที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเร็วขึ้น กรณีจึงถือได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายจากมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๔๙/๒๕๖๐)

(ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย

กรณีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กรมทางหลวงชนบท (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๒) ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย กรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) กระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) ร่วมกันหรือแทนกันจ่ายเงินค่าทดแทนเพิ่มขึ้นจากการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อกถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภิเษกตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลบ้านฉาง ตำบลบางปรอก ตำบลบางหลวง ตำบลบางเตือ ตำบลบางคูวัด อำเภอบึงพุมธานี ตำบลคูบางหลวง ตำบลคลองพระอุดม อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี และตำบลคลองข่อย ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด ตำบลละหาร ตำบลพิมลราช ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นเจ้าหน้าที่เวนคืน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นหน่วยงานทางปกครองที่มีหน้าที่จ่ายค่าทดแทนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ เป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยอุทธรณ์เงินค่าทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ โดยไม่ได้กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เป็นเจ้าหน้าที่เวนคืน หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่จ่ายเงินค่าทดแทน หรือผู้มีอำนาจวินิจฉัยอุทธรณ์เงินค่าทดแทน หรือเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะต้องร่วมรับผิดชอบในการจ่ายค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนแก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนแต่อย่างใด ซึ่งงบประมาณที่ต้องจ่ายค่าทดแทนย่อมเป็นไปตามแผนงานโครงการที่ได้ยื่นขอไว้อยู่แล้ว กรณีไม่จำเป็นต้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มาดำเนินการในส่วนนี้อีก ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แม้จะเกี่ยวข้องกับการให้ความเห็นในข้อกฎหมายก็เป็นเพียงการปฏิบัติการตามหน้าที่ราชการ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มิได้กระทำการใดให้ผู้ฟ้องคดีเดือดร้อนหรือเสียหาย ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้เดือดร้อนหรือเสียหาย



จากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ที่จะมีสิทธิฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ต่อศาลตามนัยมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓๕๒/๒๕๕๙)

(๙) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการกระทำ
ในกรณีอื่น ๆ

(ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อน
หรือเสียหายฯ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อน
หรือเสียหายฯ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหาย
โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้

(๑) หน่วยงานทางปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๒) ประชาชนผู้ถูกกระทบสิทธิจากการใช้อำนาจอรัฐ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๓) คณะบุคคล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๔) ชุมชน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม